

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3427/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายสมาน นวลพริ้ง กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง
ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของ
โจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 3,630,260.56 บาทและดอกเบี้ยทบ
ต้นอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 29 เมษายน 2528 จนถึงวันที่
17 พฤษภาคม 2528 หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอัตรเดียวกันไม่ทบต้นจนถึงวันฟ้อง
และต่อจากนั้นไป ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในเงินต้นเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2528 จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้นทั้งนี้ให้นายอดเงิน
จำนวน 120,000 บาท และ 115,380.30 บาทซึ่งจำเลยที่ 1 นำเข้าหักบัญชีในวันที่
23 กรกฎาคม 2538 และวันที่ 26 กันยายน 2538 หักออกจากจำนวนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยซึ่งคำนวณถึงในวันนั้น ๆ ด้วย ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในเงินจำนวน
500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ทบต้นตั้งแต่วันที่ 14

ชั้นวาคม 2526 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ซึ่งบอกเลิกสัญญา หลังจากนั้นให้
คุดดอกเบื้ออัตราเดียวกัน ไม่ทบทันจนถึงวันฟ้อง และต่อจากนั้นให้คุดดอกเบื้ออัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินในวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 จนกว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะ
ชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น หากไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองหรือทรัพย์สินอื่นของจำเลย
ทั้งสามชำระแก่โจทก์ คําขอนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินึกษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รวมกับจำเลยที่
1 ชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบื้อทบทัน ในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับ
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2528 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 กับคุดดอกเบื้อ
ธรรมดาอัตราเดียวกัน ในต้นเงินของวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 นับตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม 2528 จนถึงวันฟ้อง (วันที่ 30 กรกฎาคม 2530) และคุดดอกเบื้อ
ธรรมดาในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินของวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 นับตั้งแต่
ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคําสั่งดังกล่าว (อันดับ 136)

โจทก์จึงยื่นคําร้องนี้ (อันดับ 137)

คําสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้คํ่าประกันตามสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีจะต้องรับผิดชอบในดอกเบื้อทบทันนับแต่วันทำสัญญาคํ่าประกันหรือไม่
เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้
เบิกเงินเกินบัญชีจะต้องรับผิดชอบต้นนับแต่วันทำสัญญาค้ำประกันหรือไม่
เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>